

1500172-23.2021.8.26.0650
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Fato Atípico
Magistrado: Fernanda Augusta Jacó Monteiro
Comarca: Valinhos
Foro: Foro de Valinhos
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 12/07/2022
... Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Atuação ilegítima da Guarda Civil Municipal. Órgão que desempenhou, isoladamente, atividades investigativas típicas de Polícia Judiciária, extrapolando a permissão legal de colaborar ou atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública. Diligência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Valinhos
Foro de Valinhos
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Av.Independência, 842/846, Valinhos-SP - cep 13276-030
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500172-23.2021.8.26.0650 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500172-23.2021.8.26.0650
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Fato Atípico
Autor:
Justiça Pública
Réu e Autor do Fato:
EDUARDO TEODOMIRO LUIZ JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Augusta Jacó Monteiro

Vistos.

EDUARDO TEODOMIRO LUIZ JÚNIOR foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por infração ao art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 15 de março de 2021, às 12h15min, na Rua Teresa Pojetí, nº 315, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Valinhos, 5,7 gramas de Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como “maconha” fracionada em seis pequenas porções e 1,76 grama de cocaína, fracionada em 09 unidades, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Laudo pericial, fls. 11/12.

Consta que Guardas Municipais, através de uma denúncia anônima, foram até o local dos fatos apurar o uso de substâncias entorpecentes ilícitas. Na abordagem, encontraram com o denunciado um pouco de maconha e através de buscas feitas por cão

farejador, encontraram uma sacola branca contendo 9 (nove) “eppendorfs” de cocaína e invólucros com maconha.

O Ministério Público deixou de oferecer os benefícios da transação penal, uma vez que o denunciado, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência designada para o oferecimento da proposta (fls. 35/37). Também não foi oferecida a suspensão condicional do processo, pois o denunciado não fazia jus à suspensão condicional do processo por ausência de requisito subjetivo, conforme folha de antecedentes e certidão juntados às fls. 48/51.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento na data de 15/02/2022, a denúncia foi recebida. Foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação GM Bruno Lima Medeiros e GM Jesuíno Honório Pereira e procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 68).

Em seus memoriais, protestou o Ministério Público pela improcedência da ação. Argumentou, em resumo, ilícita a forma da ação dos guardas municipais, porquanto é vedado a eles a realização de policiamento ostensivo e investigação, como no caso dos autos, em que realizaram atividade típica de investigação de competência da Polícia Civil, de apuração da procedência de denúncia anônima, e da Polícia Militar, de realização de patrulhamento ostensivo, com a abordagem e revista pessoal no acusado fora da situação de flagrância (fls. 75/81).

A defesa também protestou pela absolvição, ao argumento de que os guardas municipais invadiram funções que não são de sua competência. Assim, a apreensão do entorpecente é ilícita e contaminou todas as demais ações desenvolvidas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

O laudo pericial de fls. 11/12 comprova a materialidade das substâncias entorpecentes, cujo resultado fora positivo para cocaína e maconha.

Em juízo, o GM Bruno Lima Medeiros afirmou que a guarda municipal recebeu a informação, através do telefone de emergência 153, de alguns indivíduos que estavam fazendo uso de entorpecentes; no local, se depararam com os indivíduos, e foi encontrado com o denunciado uma porção de entorpecente aparentando ser maconha, acionaram o cão farejador da guarda municipal e nas proximidades foi encontrada uma sacola com outros entorpecentes; o denunciado disse que a droga era para seu consumo.

O GM Jesuíno Honório Pereira informou que receberam a solicitação e foram para o local, na abordagem encontraram certa porção de entorpecentes; acionaram o cão farejador que encontrou mais uma sacola; o acusado disse que somente a porção encontrada com ele lhe pertencia, a sacola não; esclareceu que não chegaram no local com o cão farejador, que fizeram a solicitação à equipe posteriormente; a solicitação foi feita pelo telefone de emergência.

Interrogado, o acusado disse que saiu de casa para fumar maconha; os guardas estavam fazendo a ronda e se depararam com ele; encontraram outra sacola que não era sua e o encaminharam até a delegacia.

Acolho os argumentos ministeriais apontando para a ilicitude da prova pela forma como fora produzida, visto que os Guardas Municipais procederam à investigação policial, extrapolando as funções elencadas no art. 144, § 8º da CR, qual seja: proteção dos bens do Município, serviços e instalações.

É certo que a Constituição Federal não atribui à Guarda Municipal tarefas relacionadas à segurança pública, limitando sua função aos bens e serviços

municipais. Portanto, nula a prova produzida por guarda municipal em investigações policiais.

Outrossim, a precedente investigação criminal desnatura o flagrante, não se aplicando à hipótese o disposto no art. 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recurso defensivo. Atuação ilegítima da Guarda Civil Municipal. Órgão que desempenhou, isoladamente, atividades investigativas típicas de Polícia Judiciária, extrapolando a permissão legal de colaborar ou atuar em conjunto com os órgãos de segurança pública. Diligência de busca pessoal realizada a despeito de não se verificar a fundada suspeita a que se referem os artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Inocorrência, ademais, de situação clara de flagrante delito contemplada pelo artigo 301, do mesmo Diploma. Ausência de prova da materialidade ou autoria delitiva colhida de fonte independente da ilícita apreensão das substâncias. Absolvição que se impõe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 1504621-92.2022.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2022; Data de Registro: 07/06/2022)

“Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Condenação - Preliminar de nulidade na obtenção da prova - Ausência de materialidade diante da prisão em flagrante do acusado feita por guardas civis municipais em função típica de policiamento ostensivo (Polícia Militar) e investigativo (Polícia Judiciária) - Ausência de fundada suspeita da prática de crime no momento da abordagem, contaminando a apreensão das drogas - Função típica reservada constitucionalmente às Polícias - Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal - Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil - Prova ilícita - Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - recurso provido DIANTE DO ACOLHIMENTO DA Preliminar SUSCITADA, decretando-se a absolvição do acusado, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.” (TJSP; Apelação Criminal 1501484-26.2020.8.26.0567; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022) (Grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. O feito encontra-se eivado de mácula insanável. Falece à Guarda Civil Municipal autorização para investigar possíveis ilícitos penais, constituindo grave ofensa às regras constitucionais sua atuação nesse sentido. Da ilegalidade do comportamento dos guardas civis advém a ilicitude das provas obtidas em consequência das diligências por eles realizadas. Assim, como toda a prova reunida no processo e que deu sustentação à procedência da acusação, foi obtida mediante infração a normas de natureza constitucional e processual, essa ilicitude torna o conjunto probatório inutilizável, decorrendo daí a necessidade de absolvição do apelante, sob pena de tonar letra morta a peremptória vedação constitucional à prova ilícita. Apelo provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, VII, CPP, com expedição de alvará de soltura clausulado (TJSP; Apelação 0009091-48.2015.8.26.0048; Relator (a): Péricles Piza; 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 27/09/2017). (grifei)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo que absolve o réu EDUARDO TEODOMIRO LUIZ JÚNIOR por infração ao art. 28, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386,

VII do Código de Processo Penal.

PRIC

Valinhos, 7 de julho de 2022

FERNANDA AUGUSTA JACÓ MONTEIRO

JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA